

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Informativa estesa sul trattamento dei dati personali mediante riprese video e fotografiche

Progetto HEAT - Pilot XR Theater

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

Premessa

La presente informativa descrive il trattamento dei dati personali effettuato mediante riprese video e fotografiche realizzate in occasione delle attività di rilevazione della qualità dell'esperienza (Quality of Experience - QoE) del Pilot XR Theater, svolte nell'ambito del progetto HEAT (EU funded research project under HORIZON Research and Innovation Actions Next Generation eXtended Reality – Project 101135637).

L'informativa è destinata ai partecipanti, agli ospiti e alle persone che accedono ai locali nei quali possono essere effettuate le riprese. All'ingresso dei locali è esposto un cartello informativo sintetico che segnala la presenza di riprese a scopo promozionale e divulgativo del progetto.

La compilazione dei questionari QoE è svolta in forma anonima e non è collegata alle riprese video o fotografiche. I questionari non devono contenere nome, cognome, recapiti, matricola, account, codici personali o altri elementi idonei a identificare direttamente o indirettamente il partecipante.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento	Università degli Studi di Cagliari Via Università, 40 - 09124 Cagliari E-mail: privacy@unica.it PEC: protocollo@pec.unica.it
Struttura di riferimento	Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica Referente scientifico del Pilot: Prof. Maurizio Murrone
Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)	E-mail: dpo@unica.it PEC: protocollo@pec.unica.it

2. Contitolari del trattamento e soggetti coinvolti

Per alcune attività del Pilot, l'Università degli Studi di Cagliari opera in regime di contitolarità ai sensi dell'art. 26 GDPR con i partner di progetto, ciascuno nei limiti delle attività di rispettiva competenza. In particolare:

- **Immersion S.A.S. (Francia):** sviluppo e gestione della piattaforma applicativa su motore Unity, che integra i flussi tecnici necessari alla fruizione dell'esperienza immersiva.
- **i2CAT Foundation / Holomit (Spagna):** distribuzione in streaming del contenuto teatrale ed eventuale trattamento di metadati tecnici di sessione, nei limiti necessari alla gestione del servizio.
- **University College Dublin - UCD (Irlanda):** sviluppo e gestione del sistema di dispensing olfattivo sincronizzato con l'esperienza.
- **Università degli Studi di Padova:** supporto scientifico alla valutazione della Quality of Experience. Poiché i questionari sono anonimi, le relative risposte non costituiscono dati personali riferibili ai partecipanti; eventuali ulteriori attività su dati personali sono disciplinate dagli accordi di progetto.
- **Sardegna Teatro:** fornitore del contenuto artistico relativo alla rappresentazione teatrale "Disigiù"; non tratta dati personali dei partecipanti nell'ambito del Pilot.

I contitolari determinano congiuntamente le finalità e le modalità dei trattamenti necessari alla realizzazione del Pilot e definiscono, mediante accordo ai sensi dell'art. 26 GDPR, i rispettivi ruoli, responsabilità e rapporti con gli interessati. Gli elementi essenziali dell'accordo sono resi disponibili su richiesta, nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

3. Contesto dell'attività

Il progetto HEAT prevede attività di ricerca, sperimentazione, comunicazione e divulgazione relative a esperienze immersive e multisensoriali. Nell'ambito del Pilot XR Theater, i partecipanti prendono parte a una esperienza XR e, separatamente, possono compilare questionari anonimi finalizzati alla valutazione della qualità dell'esperienza.

Durante alcune fasi dell'attività potranno essere effettuate riprese video e fotografiche per documentare e promuovere il progetto HEAT, le sue attività, i risultati e le iniziative di disseminazione. Le riprese saranno effettuate, per quanto possibile, privilegiando inquadrature di insieme e modalità rispettose della dignità, della riservatezza e della libertà delle persone presenti.

Non sono previsti trattamenti biometrici, riconoscimento facciale, profilazione o processi decisionali automatizzati. I visori XR e gli altri dispositivi utilizzati per l'esperienza non sono impiegati, nell'ambito della presente attività promozionale, per identificare i partecipanti o per raccogliere dati biometrici.

4. Dati personali trattati

Possono essere trattati, nei limiti di quanto necessario per le finalità indicate nella presente informativa:

- immagini e riprese video dei partecipanti, degli ospiti e delle persone presenti nei locali, qualora riconoscibili;
- eventuali dati identificativi comuni strettamente necessari alla gestione di specifiche autorizzazioni o liberatorie, ove richieste;
- eventuali dati relativi al ruolo o all'appartenenza istituzionale/progettuale delle persone riprese, quando tali informazioni siano necessarie per descrivere correttamente l'attività documentata;
- eventuale voce o dichiarazione resa alla videocamera solo nel caso di interviste, testimonianze o contributi individuali, che saranno raccolti previa specifica informazione e, ove necessario, specifica autorizzazione.

L'Università non intende trattare categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 GDPR. Le riprese saranno organizzate in modo da evitare la raccolta non necessaria di dettagli o informazioni eccedenti rispetto alle finalità di comunicazione e promozione del progetto.

5. Dati non trattati nell'ambito della rilevazione QoE

I questionari relativi alla qualità dell'esperienza sono anonimi e sono tenuti separati dalle riprese. Non è prevista l'associazione tra le risposte ai questionari e le immagini, i video o altri elementi che consentano di identificare il partecipante.

Nei questionari non devono essere inseriti dati identificativi o informazioni personali non richieste. Eventuali risposte contenenti spontaneamente dati personali non necessari potranno essere eliminate, oscurate o non considerate nelle successive attività di analisi.

6. Finalità del trattamento

Le immagini e le riprese video potranno essere trattate esclusivamente per finalità istituzionali, promozionali, informative, divulgative e di disseminazione del progetto HEAT, tra cui:

- documentazione delle attività del progetto e dei relativi pilot;
- comunicazione e promozione istituzionale del progetto, delle sue attività e dei suoi risultati;
- predisposizione di materiali informativi, divulgativi, promozionali e di rendicontazione;
- pubblicazione sul sito web del progetto HEAT, sul sito e sui canali istituzionali dell'Università degli Studi di Cagliari e, ove pertinente, sui canali di comunicazione dei partner del progetto;
- utilizzo in presentazioni, eventi, convegni, report, deliverable di progetto, materiali per la stampa e contenuti di comunicazione scientifica o istituzionale.

È escluso qualsiasi utilizzo incompatibile con le finalità sopra indicate, lesivo della dignità delle persone riprese o avente carattere commerciale estraneo al progetto.

7. Base giuridica del trattamento

Per le riprese e le immagini relative a partecipanti maggiorenni, il trattamento è effettuato, di regola, nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), GDPR, connesso alle finalità istituzionali dell'Università, alle attività di ricerca, public engagement, comunicazione e disseminazione dei risultati del progetto.

Quando il trattamento riguardi riprese individuali, interviste, testimonianze, primi piani o utilizzi che richiedano una specifica autorizzazione, potrà essere richiesto un consenso o una liberatoria specifica ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a), GDPR. Il consenso eventualmente prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.

Il trattamento non riguarderà, in nessun caso, soggetti minori di età.

8. Modalità del trattamento

Le riprese potranno essere effettuate mediante videocamere, fotocamere o altri dispositivi audiovisivi utilizzati dal personale incaricato o da soggetti esterni autorizzati. Le operazioni di selezione, montaggio, archiviazione e pubblicazione saranno svolte nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

Non saranno effettuate riprese occulte. La presenza di riprese sarà segnalata mediante cartello affisso all'ingresso dei locali e, ove opportuno, mediante ulteriori avvisi verbali o scritti. Le riprese saranno effettuate, per quanto possibile, privilegiando inquadrature d'insieme, evitando dettagli non necessari e rispettando eventuali manifestazioni di opposizione.

9. Conferimento dei dati e possibilità di opposizione alle riprese

La partecipazione alle attività del progetto è volontaria. Il trattamento mediante riprese video e fotografiche è connesso alle finalità di comunicazione e promozione del progetto, ma la compilazione dei questionari QoE anonimi non richiede l'identificazione del partecipante e non è subordinata alla pubblicazione della sua immagine.

Il partecipante maggiorenne che non desideri essere ripreso o non desideri che la propria immagine sia utilizzata in materiali promozionali può segnalarlo al personale incaricato prima dell'inizio dell'attività o nel corso della stessa. Il personale potrà indicare, ove disponibili, aree non riprese o modalità organizzative idonee a evitare riprese riconoscibili.

Qualora, per ragioni tecniche o organizzative, non sia possibile garantire l'esclusione completa dalle riprese in una determinata area, il personale ne darà indicazione all'interessato, che potrà scegliere se accedere o permanere nell'area interessata dalle riprese.

10. Soggetti autorizzati e destinatari dei dati

I dati personali potranno essere trattati esclusivamente da personale dell'Università degli Studi di Cagliari e da collaboratori o soggetti incaricati, autorizzati e adeguatamente istruiti ai sensi della normativa vigente.

I dati potranno inoltre essere trattati, nei limiti necessari alle finalità indicate, da soggetti esterni coinvolti nella realizzazione tecnica, nel montaggio, nella gestione dei contenuti, nella comunicazione, nell'organizzazione degli eventi, nella pubblicazione sul sito web del progetto o nella gestione di infrastrutture informatiche. Tali soggetti operano, a seconda dei casi, quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, autonomi titolari o contitolari del trattamento, secondo gli accordi e le informative applicabili.

Ove le immagini o i video siano condivisi con partner del progetto HEAT per finalità di comunicazione e disseminazione del progetto, il trattamento avverrà nei limiti delle rispettive competenze progettuali e delle finalità indicate nella presente informativa.

11. Diffusione e pubblicazione

Le immagini e i video, se legittimamente acquisiti, potranno essere diffusi mediante pubblicazione su:

- sito web del progetto HEAT;
- sito web e canali istituzionali dell'Università degli Studi di Cagliari;
- canali di comunicazione istituzionale e scientifica del progetto, inclusi eventuali canali social;
- materiali informativi, promozionali, divulgativi, presentazioni, report, deliverable, comunicati stampa e contenuti relativi a eventi o iniziative del progetto.

La pubblicazione avverrà in modo coerente con le finalità dichiarate e con modalità rispettose della dignità delle persone riprese. L'Università si riserva di non pubblicare o di rimuovere immagini e video qualora emergano ragioni di tutela della persona interessata o di non coerenza con le finalità istituzionali.

12. Trasferimenti verso Paesi terzi

Le riprese e i materiali audiovisivi sono trattati, di regola, all'interno dello Spazio Economico Europeo. Non sono previsti trasferimenti diretti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali da parte dell'Università, salvo che ciò sia necessario per specifici servizi o piattaforme utilizzati per la pubblicazione o la comunicazione del progetto e nel rispetto del Capo V del GDPR.

La pubblicazione su piattaforme digitali o social network gestiti da soggetti terzi può comportare ulteriori trattamenti da parte dei gestori delle piattaforme, che operano secondo le rispettive informative privacy e condizioni di utilizzo.

13. Periodo di conservazione

Le riprese grezze non pubblicate saranno conservate per il tempo strettamente necessario alla selezione, al montaggio e alla realizzazione dei materiali promozionali e divulgativi del progetto e, di norma, non oltre 24 mesi dalla loro acquisizione, salvo motivate esigenze di progetto, tutela dei diritti o obblighi di legge.

I materiali finali pubblicati potranno rimanere disponibili per la durata del progetto HEAT e per il periodo necessario alle finalità di comunicazione, disseminazione, rendicontazione, archiviazione istituzionale e documentazione delle attività svolte, di norma non oltre 5 anni dalla conclusione del progetto, salvo obblighi di conservazione ulteriori o richiesta motivata di rimozione/limitazione valutata dal Titolare.

Le eventuali autorizzazioni o liberatorie raccolte saranno conservate per il tempo necessario a documentare la liceità del trattamento e a tutelare i diritti dell'Università e degli interessati.

14. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare, nei casi e nei limiti previsti dal GDPR, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento e, ove applicabile, portabilità dei dati.

In particolare, il partecipante può opporsi al trattamento della propria immagine per motivi connessi alla propria situazione particolare, ai sensi dell'art. 21 GDPR. Può inoltre chiedere la rimozione o la limitazione dell'utilizzo di immagini o video che lo rendano riconoscibile, nei limiti tecnici e giuridici applicabili, tenendo conto dell'eventuale avvenuta diffusione dei materiali su siti, canali o piattaforme di terzi.

Le richieste possono essere inviate all'Università degli Studi di Cagliari tramite e-mail all'indirizzo privacy@unica.it, tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.unica.it, oppure per posta ordinaria a: Università degli Studi di Cagliari - Settore protezione dati personali (privacy) e trasparenza - Via Università 40, 09124 Cagliari.

15. Reclamo all'Autorità di controllo

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito www.garanteprivacy.it, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.

16. Aggiornamenti dell'informativa

La presente informativa potrà essere aggiornata in caso di modifiche organizzative, tecniche, normative o progettuali. La versione aggiornata sarà resa disponibile sul sito del progetto HEAT e, ove opportuno, mediante ulteriori canali informativi.